

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

פ/25/6215

הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, התשפ"ו–2025

1. הקמת ועדת חקירה. מוקמת בזאת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), פרוץ מלחמת חרבות ברזל, והנסיבות שהובילו אליהם.
2. הרכב הוועדה. נשיא בית המשפט העליון ימנה את יושב ראש הוועדה ואת שאר חבריה.
3. מנדט הוועדה. הוועדה תבדוק את כל העובדות והגורמים שקדמו והובילו למתקפת הפתע הרצחנית על מדינת ישראל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ובימים שלאחר מכן.
3. פעולת הוועדה. הוועדה תפעל על פי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט–1968¹, בשינויים המחוייבים והמפורטים בחוק זה.
4. מועדת תחילת פעילות הוועדה. הוועדה תחל פעילותה בתוך 30 ימים מיום תחילתו של חוק זה.

דברי הסבר

בבוקר כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת פתע רצחנית על מדינת ישראל (להלן – אירועי 7 באוקטובר), אשר כתוצאה ממנה יצאה מדינת ישראל למלחמה מול ארגון החמאס ברצועת עזה (להלן – מלחמת חרבות ברזל). זוהי המתקפה הקטלנית ביותר של ארגון טרור בהיסטוריה של מדינת ישראל. כמו כן, המתקפה נחשבת לאסון הקטלני ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה. עם פרוץ מלחמת חרבות ברזל ומתוך הכרה בחשיבות אחדות העם, עת חיילי צבא הגנה לישראל נלחמים בחזיתות השונות, סברה הממשלה המכהנת כי נכון לדחות את העיסוק בשאלות ובבדיקת האירועים שקדמו והובילו לאירועי 7 באוקטובר. אלא שעם הימשכה של המלחמה ימים ארוכים וכן לנוכח העיסוק הבלתי נמנע בשאלות הרוות גורל שעולות בהקשר זה, נראה כי בשלה העת להקים ועדת חקירה לבדיקת האירועים שהובילו לפרוץ מלחמת

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 28.

חרבות ברזל.

לפיכך מוצע כי תוקם ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת האירועים שקדמו והובילו לאירועי 7 באוקטובר.

לאור ניסיון העבר, מוצע למנות ועדת חקירה ממלכתית ולא ועדת חקירה פרלמנטרית. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורית פרקש הכהן (פ/4620/25; הוסרה מסדר היום ביום י"א בתמוז התשפ"ד (17 ביולי 2024)), על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4667/25) ועל ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/4668/25). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מאיר כהן וקבוצת חברי הכנסת (פ/4618/25; הוסרה מסדר היום ביום י"א בתמוז התשפ"ד (17 ביולי 2024)) ועל ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום (פ/5690/25). הצעת החוק זהה לפ/5690/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)